

[기출][2][2021-2]임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

【문제 2】 B 회사는 상시 근로자 50 명을 고용하여 선박 부품을 제조· 판매하는 주식회사이다. B 회사에는 B 회사 근로자 가운데 노동조합 가입 자격이 있는 근로자 모두가 가입하고 있는 B 회사노동조합이 설립되어 있으며, B 회사에는 B 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. B 회사와 B 회사노동조합은 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30. 까지로 하는 임금협약을 체결하였다. 임금협약 제 2 조는 "기본급은 1%를 인상하되, 경영성과에 따라 성과급을 지급하기로 한다."고 규정하고 있다. 그런데 2021. 7. 5. B 회사노동조합은 동종 또는 유사 업종의 임금 인상 수준을 볼 때에 기본급 1% 인상은 너무 낮은 인상률이라고 하면서 B 회사에게 임금에 대한 재교섭을 요구하였고, B 회사가 이에 성실히 응하지 않을 경우 파업을 하겠다고 통보하였다. B 회사는 2021. 7. 6. B 회사노동조합에 임금교섭은 이미 타결되었으므로 임금의 재교섭 요구에는 응할 수 없다고 통보하였고, 이에 B 회사노동조합은 쟁의행위 찬반투표 등 적법한 파업 절차를 거쳐서 2021. 8. 1.부터 전면 파업에 돌입하였다. B 회사는 B 회사노동조합의 파업은 정당하지 않다고 주장한다. B 회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (25 점)